

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y	*	CIVIL NÚM.: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PÉREX BATISTA	*	
	*	
Demandantes	*	
	*	
Vs.	*	
	*	
FREDDY SALLENT AQUINO	*	
MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO Y	*	SALA: 306
LA SOCIEDAD LEGAL DE	*	
GANANCIALES POR ELLOS	*	
COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO	*	
VALDÉS; ÁNGEL DANIEL RIVERA	*	
SÁNCHEZ Y MUNICIPIO	*	
AUTÓNOMO DE CABO ROJO	*	
	*	SOBRE: Injunction Estatutario
Demandados	*	

MOCIÓN SOBRE VISTA DE DESACATO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni la competencia del Tribunal, representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN y SOLICITAN:

1. Mediante Orden dictada y notificada el 27 de febrero de 2026, este Ilustre Foro señaló una vista de desacato para el 10 de marzo de 2026 a las 10 a.m. a la que deben comparecer las partes y sus abogados de manera presencial.
2. Dicha Orden indica que la vista está relacionada con la Réplica (112), Oposición (114), Réplica (115), Otras (116), Otras (117) y Otras (118). Sin embargo, no se especifica cuál es la conducta que ha de ser evaluada para el desacato y tampoco cuál es la parte que ha desacatado y qué se ha desacatado, para poder cumplir a cabalidad con la responsabilidad que corresponde a partes y abogados. Tampoco se expresa qué tipo de desacato, si civil o criminal, se va a dilucidar.

3. Como se sabe, cuando se imputa un desacato criminal es de aplicación la Regla 242 de Procedimiento Criminal, la cual distingue el sumario y el ordinario. El sumario aplica cuando la conducta se da en presencia del tribunal, mientras que el ordinario requiere que se expongan en la citación "*los hechos constitutivos*" del desacato.

De ser un desacato civil es menester, también, conocer cuáles son los términos específicos de la orden o sentencia que se imputa incumplida. Nótese que la **Regla 57.5 de Procedimiento Civil** requiere que toda orden de injunction preliminar o permanente, "*...será redactada en términos específicos y describirá con detalle razonable, no mediante referencia a la demanda u otro documento, el acto o actos cuya realización se prohíbe.*" (subrayado nuestro). Además, las entradas a las que hace referencia la Orden que cita la vista de desacato, especialmente la de la parte demandante-apelada (**Ap. Entrada 112**) sólo hace referencia a la sentencia, que no es específica y por consiguiente incumple con la Regla 57.5 de Procedimiento Civil. También hace referencia a las órdenes de 20 de noviembre de 2025 (**Entrada 73**) y la del 10 de noviembre de 2025 (**Entrada 88**) que "*paralizan toda obra y trabajo*" y "*obra alguna.*" Sin embargo, esa moción del demandante falla en especificar cuáles "*obras o trabajos*" se hicieron y quién las hizo que violaran la orden.

4. Por otro lado, es improcedente en derecho que el demandante pretenda que se castiguen por desacato a los codemandados Sallent y Sánchez por el solo hecho de haber sometido una solicitud de variación y mucho menos al Municipio Autónomo de Cabo Rojo y a sus funcionarios por haberla evaluado y aprobado, como reclama la parte demandante.

Llama la atención, también, que en la Orden que cita la vista de desacato no se menciona la "Moción de Oposición a otra de la

parte demandante” (**Entrada 113**) presentada por Sallent y Sánchez que aclaran la improcedencia de esa solicitud del demandante, la cual se adopta por referencia a virtud de la Regla 8.3 de Procedimiento Civil.

5. Además, es absolutamente incorrecto en derecho la pretensión de la parte demandante utilizar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 para sostener que Sallent y Sánchez no podían someter una variación y el Municipio evaluarla, ya que lo que paraliza el injunction es la “querella” que dicha parte demandante había sometido previo a la presentación de su demanda. Es una tergiversación de ese Artículo 14.1 la afirmación de que, al presentarse la demanda, el Municipio *“perdía jurisdicción para atender cualquier asunto de permisos, endosos y evaluaciones reclamadas en este asunto.”*

Es errónea, también, la cita legal sobre jurisdicción que hacen a la página 4-5 de la **Entrada 115**.

6. Lo que procede es que este Ilustre Foro requiera a la parte demandante y a su abogado que presenten la prueba del “contubernio” que imputó y cuáles son las “presiones y los intereses poderosos” de común acuerdo que también imputó. Tales expresiones son difamatorias y violan la responsabilidad ética del abogado.

7. Finalmente, la variación que permite la Ley de Permisos 161-2009 en su Artículo 1.2 y la Regla 6.3.2, Sección 6.3.1 del Reglamento Conjunto, es una facultad que pertenece al Municipio Autónomo de Cabo Rojo que tiene jurisdicción primaria y exclusiva para considerarlo y aprobarlo. **SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL**, 177 DPR 657 (2001). Una vez se aprueba la variación, la obra ha quedado legitimada y la sentencia no puede prevalecer.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente se tome conocimiento de lo antes expuesto y se provea de conformidad, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da aviso simultáneo a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 6 de marzo de 2026.

f/GABRIEL GARCÍA MAYA
RUA - 4302
E-MAIL: garciamayaa@yahoo.com
120-OESTE CALLE NENADICH
PO BOX 1389
MAYAGUEZ, PR 00681
TELS. 787-805-0095 & 787-333-6981 & 787-833-2548